МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2024 оны 08 дугаар сарын 15 № 07/20 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ГИШҮҮН, ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН
САЙД О.АЛТАНГЭРЭЛ ТАНАА

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр “Дотоодын цэргийн 05 дугаар ангид хугацаат цэргийн алба хааж байсан иргэн М.Б нь автомашинд дайруулж нас барсан” гэх мэдээлэл цацагдсаны мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 дэх заалтыг үндэслэн Комиссын ажлын хэсэг тус ангид хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг тус ангийн удирдах болон байнгын бүрэлдэхүүн, тухайн үйл явдал болох үед үүрэг гүйцэтгэж байсан 9 хугацаат цэргийн алба хаагчтай уулзаж, 2024 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр болсон асуудлын талаар тодруулж, тайлбар авч, хугацаат цэргийн алба хаагчдыг хувийн аж ахуйн нэгжид ажиллуулах талаар гарсан “Монгол Улсын Дотоодын цэргийн командлагчийн 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/15 дугаар “Хугацаат цэргийн алба хаагчдын гадна ажилд үүрэг гүйцэтгүүлэх хуваарь батлах тухай” тушаал, Дотоодын цэргийн 05 дугаар ангийн захирагч, хурандаа Ж.Мөнхсолонго болон “Чандмань Баянбүрд” ХХК-ийн захирал Б.Базарбат нарын 2023 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн №2023-09/01 дугаартай байгуулсан хамтран ажиллах гэрээ, Дотоодын цэргийн 05 дугаар ангийн захирагчийн 2024 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдөр А/28 дугаар тушаалаар баталсан “Хөдөлмөрийн дотоод журам”, 2024 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/32 дугаар “Ажлын бүлэг томилох тухай”, 2024 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/80 дугаар “Ажлын бүлэг томилох тухай”, 2024 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/91, А/94 дүгээр “Ажлын бүлэг томилох тухай” тушаалууд болон Дотоодын цэргийн штабын дарга, Бригадын генералд Р.Чингист хүргүүлсэн 2024 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 3/427 албан бичиг” зэргийг гаргуулан авч, холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд хянан үзэхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 4 дэх заалтад “..Хэнийг ч хууль бусаар албадан хөдөлмөрлүүлж болохгүй”, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4 дэх заалтад “албадан хөдөлмөрлүүлэхийг хориглох”, мөн хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.2 дахь заалтад “хугацаат цэргийн албан хаагчийн хийж гүйцэтгэж байгаа цэргийн зориулалттай ажил, үйлчилгээ”, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас батлан гаргасан Албадан хөдөлмөрийн тухай 29 дүгээр конвенцын 2 дугаар зүйлийн а “Цэргийн алба заавал хаахыг заасан хуулийн дагуу цэвэр цэргийн шинжтэй ажил гүйцэтгэхтэй холбогдсон аливаа ажил буюу үйлчилгээ”- г албадан хөдөлмөрт хамааруулахгүй, Монгол Улсын батлан хамгаалах тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.7 дахь заалтад "төрийн цэргийн байгуулал" гэж төрийн цэргийн байгууллагуудын тогтолцоог”, мөн хуулийн 3.1.8 дахь хэсэгт

15006006 3

"цэргийн байгууллага" гэж Монгол Улсын тусгаар тогтнол, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, ард иргэдийн аюулгүй байдлыг цэргийн хүчээр хангах чиг үүрэгтэй, эрх зүйн нийтлэг хэм хэмжээгээр үйл ажиллагаа нь зохицуулагдаж цэргийн цол, дүрэмт хувцас хэрэглэдэг төрийн байгууллагыг", мөн Дотоодын цэргийн тухай хуулийн 3[1] дүгээр зүйлд "Дотоодын цэргийн байгууллага нь Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг үүргийг хууль заасан бүрэн эрхийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төрийн цэргийн байгууллага мөн" гэж тус тус зааж өгчээ.

Тухайн хэрэг болсон асуудлын талаар хяналт шалгалтын үеэр тодруулахад: Тус ангийн захирагчийн нэгдүгээр орлогч, штабын дарга, дэд хурандаа Д.Отгонбаатар хэлэхдээ ангид 2024 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн байдлаар 240 гаруй хугацаат цэргийн алба хаагч алба хааж байна. Амь хохирогч 20 настай, 2023 оны 02 дугаар ээлжээр татагдаж ирж, алба хааж байсан. Манай ангийн 1 дэд ахлагч, 8 хугацаат цэргийн алба хаагчийн хамтаар "Чандмань Баян бүрд" ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээний дагуу Төв аймгийн Цээл сумын 4 дүгээр багт 14 хоногоор ажиллах үед тухайн осол болсон гэсэн мэдээллийг өгсөн.

Хугацаат цэргийн албан хаагчийн төлөөллийн өгсөн тайлбарт "Бид нар 2024 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр ангиас хөдөлсөн. Төв аймгийн Цээл сумын 4 дүгээр багт байрлах газраа очоод 4 талт пойлын хашаа барьж, лантуугаар шон зоох ажил хийсэн. Бид нарыг өглөөний 06 цаг 30 минутад босгож цайнд оруулж, 07 цаг 00 минут гэхэд ажилд гаргадаг байсан. Өглөө болгон ажилд гарахын өмнө дэд ахлагч Г.Батбаяр аюулгүй ажиллагааны заавартай уншиж танилц гээд гарын үсэг зуруулдаг байсан. Өдрийн цайндаа 13-14 цагийн хооронд ороод, оройны 21 цагт ажлаас буулгаж, 22 цагийн үед оройн цайнд оруулаад амраадаг байсан. Тухайн газар нийт 7 хугацаат цэргийн алба хаагч байсан. Нэг алба хаагчийг өөр газар руу ажилд тусад нь явуулсан. Дэд ахлагч Г.Батбаяр бид нарыг эрт ажлаас буулгах гэхээр нөгөө талаас "яасан гэж тэгдэг юм" гээд ажиллуулдаг байсан. Энэ мэтчилэн тэнд 14 хоносон. 2024 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр том ачааны машинд өргөстэй тор ачиж, янзлах хашаа дээрээ очоод 20 цаг хүртэл янзлаад байж байтал Жолооч н.Цэндээ та нар нэг мөсөн хашаагаа дуусгаж өгчхөөд явах юм уу гэж дахин дахин асуугаад байхаар нь дуусгаж өгнөө, өргөстэй тор дууссан байна, дахиж авчрах хэрэгтэй гээд явах гэтэл машин нь асахгүй, бензин нь тасалдаад байна гэхээр нь 5 цэрэг түрж асаагаад уулын уруу харуулан байрлуулж унтрааж зогсоосон. Тэр машины аккумлятор нь суусан, түлш нь тасалдаад байсан болохоор тэгж асаах гэж байсан юм. Хашаагаа дуусгах гээд өргөстэй торонд дахиж явах гээд Г.Батбаяр, О.Өлзийбат нар машинд жолоочийн хамт суусан. Машин хөдлөхөөс өмнө жолооч талийгчийг холд гэж орилсон. Харин талийгч хальт дээшээ харснаа гар утсаа буцааж шагайгаад доошоо харсан. Жолооч тэгж хэлчхээд машиныхаа арааг салгаад өнхрүүлсэн. Машин өнхөрч эхлэх үед бид нар зэрэг хойшоо бол гэж орилцгоосон. Талийгч мөн л хальт дээшээ харснаа буцаад утсаа шагайсан. Талийгч руу машин ойртоод байхаар нь жолоочийг тормз гишгэх, эсвэл үрүүлээ дарах байх гэтэл улам ойртоод байсан. Жолооч н.Цэндээ тус үйлдлүүдийг хийх гэж их үзсэн боловч чадахгүй байсан. Талийгч руу орилоод байхад холдохгүй цочиж хараад гүйж амжилгүй машины доогуур нь орчихсон. Тэгээд дээгүүр нь гараад хашаагаа мөргөөд 20-25 метрийн зайтай өнхөрч байгаад зогссон. Машинаас бууж очоод хартал талийгч амьсгалахгүй, толгой хэсгээс нь цус гарсан, амнаас нь хөөс сахарсан, баруун талын гуя хэсгээрээ мушгирч бүтэн эргэсэн байсан. Тэгээд ойрхон айл руу дэд ахлагч Г.Батбаяр түргэн дуудахаар явж, жолооч ах гар утсандаа сүлжээ оруулж байгаад түргэн, цагдаа дуудсан. Тэгээд түргэн цагдаа ойролцоогоор 1 цаг 30 минут орчмын дараа ирсэн. Түргэний эмч үзээд амьсгал хураасан байна гэж хэлсэн" гэсэн тайлбарыг өгсөн.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 208 дугаар зарлигийн хавсралтаар батлагдсан “Зэвсэгт хүчний бие бүрэлдэхүүн, техник хэрэгслийг улсыг хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын ажилд оролцуулах журам” болон бусад холбогдох дүрэм, журмын үйлчлэлийн хүрээнд Төрийн цэргийн байгууллагууд дундаас бүтээн байгуулалтын ажилд зөвхөн зэвсэгт хүчний анги салбарыг оролцуулахыг тусгасан байна. Тус журмын 2.1.2-д “Аж ахуйн ажил” гэж Монгол Улсын төрийн ба хувийн хэвшлийн зам, тээвэр, барилга, эрчим хүч, уул уурхай, хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааг хэлнэ” гэж тус тус тодорхойлж өгчээ. Ингэхдээ Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Зэвсэгт хүчний Ерөнхий командлагчийн “Цэргийн анги, байгууллагыг аж ахуйн ажилд оролцуулах тухай” зөвшөөрлийг үндэслэн Батлан хамгаалахын сайд тушаал гаргаж, үүний дагуу цэргийн анги, байгууллагыг аж ахуйн ажилд оролцуулах тухай Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын даргын тушаал гаргаснаар аж ахуйн ажилд оролцохоор томилогдсон цэргийн анги, байгууллагын захирагч /дарга/ аж ахуйн ажилд оролцуулахаар хүсэлт гаргасан байгууллагын дарга /захирал/-тай хоёр талын гэрээ байгуулснаар цэргийн албан хаагчаар аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх харилцаа үүсдэг байна.

Дотоодын цэргийн байгууллага нь Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг үүргийг хуульд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төрийн цэргийн байгууллага бөгөөд дотоодын цэргийн албан нь улсын онц чухал объектыг хамгаалах, нийтийн хэв журам сахиулах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, гэмт хэргийг таслан зогсооход оролцох чиг үүргийг Дотоодын цэргийн тухай хуулиар хүлээсэн байна.

Монгол Улсын Дотоодын цэргийн командлагчийн 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/15 дугаар “Хугацаат цэргийн албан хаагчдыг гадна ажил үүрэг гүйцэтгүүлэх хуваарь батлах тухай” тушаал, түүний хавсралтаар батлагдсан 2024 онд ангийн байрлалаас гадна аж ахуйн ажилд үүрэг гүйцэтгэх хуваарийг гаргуулан авч танилцахад Төв аймгийн Цээл суманд хугацаат цэргийн албан хаагчдыг гэрээний дагуу аж ахуйн нэгжид ажиллуулах асуудал тусгагдаагүй байна.

Дотоодын цэргийн 05 дугаар ангийн захирагч хурандаа Ж.Мөнхсолонго болон “Чандмань Баянбүрд” ХХК-ийн захирал Б.Базарбат нар нь 2023 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулсан байна. Уг гэрээтэй танилцахад “Үндэслэх хэсэг”-т Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай хууль, Эрүүл ахуйн тухай хууль, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 208 дугаар зарлигаар батлагдсан “Улсын хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын ажилд Зэвсэгт хүчний бие бүрэлдэхүүн, техник хэрэгслийг оролцуулах” журам, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын даргын 2022 оны “Зэвсэгт хүчний цэргийн албан хаагчийг аж ахуйн ажилд оролцуулах жишиг норм батлах тухай” А/466 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэсэн, хугацаат цэргийн албан хаагчдаар ажил гүйцэтгүүлсний цалин хөлсний оронд нь нийт 3,713 метр квадрат бүхий хэмжээтэй жагсаалын талбай, автомашины зам, бусад талбайг шинэчлэх шаардлагатай м150 маркийн 160 куб метр цутгалтын бетон зуурмагийг анги авахаар зааж, гэрээнд зааснаас өөр ажил хөдөлмөр эрхлүүлсэн байна.

Үүнээс дүгнэхэд ангийн захирагч өөрт хуулиар олгогдоогүй эрх хэмжээний хүрээнд ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулж, хугацаат цэргийн албан хаагчийг хувийн хэвшилд аж ахуйн ажилд гэрээгээр ажиллуулсан үйлдэл нь олон улсын гэрээ, конвенц, дотоодын хууль тогтоомжид заасан албадан хөдөлмөрийн шинжийг агуулж байна.

Иймд хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 4, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас батлан гаргасан Албадан хөдөлмөрийн тухай 29 дүгээр конвенцын 2 дугаар зүйлийн а, Дотоодын цэргийн тухай хуулийн 3^1 дүгээр зүйл, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4, 8 дугаар зүйлийн 8.3.2 дахь заалтуудыг зөрчиж, хувийн хэвшлийн байгууллагатай ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан хугацаат цэргийн алба хаагчдаар албадан хөдөлмөр эрхлүүлсэн эрх бүхий алба тушаалтанд хариуцлага ногдуулах;

2. Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн холбогдох заалт, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас баталсан Албадан хөдөлмөрийг устгах тухай 29, 105 дугаар конвенцын тухай алба хаагчдад сурталчлан таниулж, албадан хөдөлмөрийн талаар ойлголт, мэдлэг өгөх сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулах;

3. Монгол Улсын батлан хамгаалах тухай хууль, Зэвсэгт хүчний тухай хууль, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 208 дугаар зарлиг бусад холбогдох дүрэм, журмын хүрээнд Төрийн цэргийн байгууллагууд дундаас бүтээн байгуулалтын ажилд зөвхөн зэвсэгт хүчний анги салбарыг оролцуулах эрх зүйн зохицуулалттай байхад Дотоодын 05 дугаар цэргийн анги байгууллага нь өөрсдийн үндсэн чиг үүрэгт хамааралгүй ажилд хугацаат цэргийн алба хаагчдыг оролцуулсан талаарх зөрчлийг дахин гаргахгүй байх чиглэлийг Дотоодын цэргийн командлалын штабт хүргүүлэх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасны дагуу шаардлагын мөрөөр холбогдох арга хэмжээ авч, мөн зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ